TEMA 5 · Derechos de los usuarios, igualdad y violencia de género. Personal estatutario del SMS

Resumen OPE Enfermería SMS · Bloque A: Derechos y garantías de los usuarios, proceso de muerte, igualdad y violencia de género · Bloque B: Estatuto Marco, Ley 5/2001 y régimen disciplinario

A1. Ley 3/2009: principios, menores e información

- **Principios (art. 7)**: respeto a la dignidad, equidad y corresponsabilidad. **Humanización (art. 8)**: confort y descanso nocturno, acompañamiento (sobre todo fin de vida, menores, dependientes) y trato personalizado (presentarse y llamar al paciente por su nombre).
- **P1000D (Ley 12/2018, que reforma el art. 16)**: derechos de los **primeros mil días** = 270 días de gestación + 365 + 365 → **desde la concepción hasta los 2 años**. Garantiza trato digno, **identificación inmediata** (pulseras pareadas, sangre de cordón), **cribado neonatal** y atención temprana.
- **Piel con piel**: inmediato e ininterrumpido, **mínimo 2 horas** si madre y recién nacido están estables. En la **cesárea**: **electrodos del ECG en la espalda** y **manguito de TA en la pierna**, para dejar libres el pecho y los brazos.
- **Información (art. 29)**: 4 áreas: **asistencial**, **epidemiológica**, **planes sanitarios** y **sistema sanitario**. Derecho a **no saber**: libre, expreso y **registrado** en la historia, designando a un tercero.

Edad	Consentimiento (Ley 41/2002)
≥ 16 años o emancipado	Mayoría de edad sanitaria: decide él
Excepciones	**Grave riesgo** para su vida o salud: consiente el **representante legal**, oída la opinión del menor. Ensayos clínicos y reproducción asistida: normativa específica. La **IVE** a los 16-17 años la consiente la propia menor (LO 1/2023)
< 16 años	Por representación, pero se le **escucha obligatoriamente desde los 12** o si es maduro

- **Confidencialidad (art. 27)**: cede ante **EDO** y brotes, **delitos** (maltrato infantil, violencia de género, sumisión química → **parte judicial de lesiones**) y **mandato judicial**.
- **Deberes (arts. 61-63)**: respetar instalaciones y normas, respeto al personal, responsabilidad sobre la propia salud y uso racional.
- **Segunda opinión (Decreto 106/2007)**: solo en procesos graves (**cáncer**, enfermedades **neurológicas degenerativas**, **enfermedades raras**, **cirugía compleja** de alto riesgo). Plazo: **15 días hábiles**; si se incumple, el paciente puede ir a otro centro a cargo del SMS.

TRAMPAS DE EXAMEN

! P1000D empieza en la **concepción**, no en el parto.

! Segunda opinión: **15 días hábiles**; no procede para una HTA leve o una rotura fibrilar.

A2. Garantías de accesibilidad y libre elección

- **Decreto 25/2006 (demora máxima)**: cirugía **150**, primeras consultas **50**, pruebas **30** días **naturales**. Solo cubre la **demora estructural** (atribuible al SMS); no la que se debe a aplazamiento voluntario, contraindicación clínica temporal o incomparecencia.
- **Libre elección (RD 1575/1993 y art. 17 Ley 3/2009)**: en cualquier momento y **sin justificar**, siempre que el profesional tenga el **cupo abierto** y el domicilio conste en la TSI. Para **menores**, firma de **ambos progenitores**.
- **Civitas Enfermera (2013)**: Murcia, pionera en la **libre elección de enfermera** en AP; su nombre figura en la TSI.
- En AE, la libre elección exige **indicación facultativa previa** (derivación).
- **SIPS (Decreto 339/2009)**: registro público de datos profesionales (titulación, especialidad, categoría, centro, diplomas de acreditación).

Cupo máximo de TSI	Tarjetas
Enfermera de AP	**1.800** (todas las edades)
Médico de familia	**1.500** (≥ 14 años)
Pediatra	**1.200** (< 14 años)

TRAMPAS DE EXAMEN

! Aplazar la cirugía por un motivo personal **detiene** la garantía.

A3. Proceso de muerte: instrucciones previas y eutanasia

Instrucciones previas (Decreto 80/2005 de Murcia)

- Otorgante **mayor de edad, capaz, libre** y no incapacitado judicialmente. Puede nombrar un **representante** (mayor de edad y capaz).
- Tres vías: **notario** (sin testigos, con coste), **funcionario** del Registro de la Consejería (gratis) o **3 testigos** mayores de edad y capaces, de los que **2 no pueden tener parentesco hasta el 2.º grado** ni relación patrimonial, laboral o matrimonial → como máximo **un familiar**.
- Registro murciano conectado al **Registro Nacional**. Revocable y modificable en cualquier momento; prevalece el más reciente.
- **No se aplican** si son contrarias al ordenamiento jurídico, a la **lex artis** o no corresponden al supuesto previsto.

Eutanasia: LO 3/2021 (LORE)

- Prestación de ayuda para morir incluida en la **cartera común** del SNS.
- **Eutanasia**: el profesional **administra** la sustancia. **Suicidio médicamente asistido**: el profesional la prescribe o facilita y el **paciente se la autoadministra**.
- Requisitos: enfermedad **grave e incurable** o padecimiento **grave, crónico e imposibilitante** con sufrimiento intolerable.
- **Comisión de Garantía y Evaluación de Murcia** (Orden de 20 de mayo de 2021): **11 miembros**: **5 médicos, 3 juristas, 2 enfermeras y 1 farmacéutico**. Evalúa antes y revisa después.
- **Objeción de conciencia**: **individual**, anticipada y **por escrito** ante la gerencia. La **institución no puede objetar**: el SMS debe garantizar la prestación.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Dos testigos familiares (cónyuge y hermano) **invalidan** el documento.

! Comisión de Murcia: **11** (5 + 3 + 2 + 1).

A4. Igualdad entre mujeres y hombres (Ley 7/2007 de Murcia)

Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia.

Concepto	Significado
Sexo / género	Diferencias biológicas / construcción sociocultural de roles
Transversalidad (mainstreaming)	Integrar la perspectiva de género en todas las fases de todas las políticas
Acción positiva	Medidas **temporales** a favor de un grupo discriminado; desaparecen al lograr la igualdad
Techo de cristal	Segregación **vertical**: barrera para llegar a puestos directivos
Suelo pegajoso	Segregación **horizontal**: concentración en sectores feminizados (cuidados, limpieza)
Evaluación de impacto de género	Informe **previo** obligatorio a cualquier disposición general

- **Instituciones**: **Instituto de la Mujer** (Ley 12/2002), **Unidades de Igualdad** en cada Consejería (art. 9; elaboran el informe de impacto) y Consejo Asesor Regional de la Mujer.
- **Salud (art. 25)**: corregir el sesgo androcéntrico (p. ej., el **infarto en la mujer** con dolor epigástrico, fatiga y disnea). Art. 26: planes para mujeres vulnerables.
- **II Plan de Igualdad del SMS (2020-2021)**: acceso al empleo, conciliación y corresponsabilidad, prevención del acoso y lenguaje inclusivo.
- **Acoso sexual**: conducta de naturaleza **sexual**. **Acoso por razón de sexo**: discriminación **por ser mujer** (p. ej., por embarazo), sin connotación sexual. Ambos son faltas muy graves.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! 95% de mujeres en TCAE con salarios bajos = **suelo pegajoso**, no techo de cristal.

A5. Violencia de género en la Región de Murcia

- La violencia machista es **instrumental**: una herramienta de dominio patriarcal, no un problema de impulsos ni una enfermedad mental.
- Formas: **física** (siempre es también psicológica), **psicológica**, **sexual**, **económica** y **vicaria** (dañar a los hijos para hacer sufrir a la madre).
- **Ciclo de Lenore Walker**: **acumulación de tensión** → **explosión** → **luna de miel** (arrepentimiento), cada vez más rápido.

LO 1/2004 (estatal)	Ley 7/2007 (Murcia)
Exige que el agresor sea o haya sido pareja	**Cualquier** agresión a la mujer por serlo (Convenio de Estambul)
Solo pareja o expareja	Incluye agresión sexual por desconocidos, acoso laboral, trata, mutilación genital

Actuación sanitaria

- Detección en AP, matronas y urgencias: somatizaciones, ansiedad, depresión, hiperfrecuentación.
- **Entrevista siempre a solas**; escucha y validación ("te creo"); evitar la victimización secundaria ("¿por qué no le dejas?").
- **Parte judicial de lesiones**: obligatorio, **de oficio** y al **Juzgado de Guardia**, aunque la mujer no quiera denunciar. Prevalece sobre el secreto profesional.
- Peligro inmediato: **112** (UFAM/EMUME) y acompañamiento. La **trabajadora social** coordina los recursos.
- **016**: gratuito, no aparece en la factura, pero hay que **borrarlo del registro de llamadas**. **ATENPRO**: dispositivo con geolocalización para mujeres con orden de protección. **AlertCops**: alerta discreta a la policía.
- **CAVI**: atención psicológica, social y jurídica a mayores de 18 años **sin necesidad de denuncia**; menores solo con **consentimiento escrito de los padres**. **SAMPEX**: menores expuestos a la violencia.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! Agresión sexual por un desconocido: en Murcia **sí** se atiende con el protocolo de violencia de género.
>
> ! La mujer no quiere denunciar: el parte de lesiones **se emite igualmente**.

BLOQUE B · Personal estatutario: Estatuto Marco y Ley 5/2001

B1. Normas y clasificación del personal

- **TREBEP** (RDLeg. 5/2015): bases de todos los empleados públicos. **Estatuto Marco** (Ley 55/2003): personal estatutario de los servicios de salud. **Ley 5/2001**, de 5 de diciembre, de personal estatutario del **SMS**.
- **TREBEP art. 8**: funcionarios de carrera, **interinos**, **personal laboral** (contrato) y **eventual** (confianza, cese libre). El art. 1 asimila el personal estatutario al **funcionario** (Derecho Administrativo, no laboral).

- **Personal temporal tras el RDL 12/2022**: desaparece el **eventual**; solo hay **interino** y **sustituto**.

Nombramiento temporal	Causa	Límite
Interino por vacante	Plaza sin titular fijo	**3 años** (salvo proceso selectivo ya convocado)
Interino por programa temporal	Actividad coyuntural	3 años
Interino por acumulación de tareas	Exceso de actividad	**9 meses en 18 meses**
Sustituto	Vacaciones, permisos, reducción de jornada, exención de guardias	Lo que dure la causa

- **Ley 5/2001 (art. 12)**: se clasifica por titulación, funciones y carácter fijo o temporal. **Enfermería = Grupo A, subgrupo A2**. Grupo B = técnico superior de FP. C1 = bachiller o técnico (TCAE). C2 = ESO.
- Por funciones (art. 14): personal facultativo, **sanitario no facultativo** (enfermeras, matronas, fisioterapeutas) y no sanitario.

TRAMPAS DE EXAMEN

! La enfermería **no** es Grupo B: es **A2**.

! Contrato de 3 meses para la campaña de gripe: interino por **acumulación de tareas**, no "eventual".

B2. Situaciones administrativas (arts. 62-69 EM)

Situación	Claves
Servicio activo	Incluye vacaciones, permisos, **incapacidad temporal**, maternidad/paternidad y riesgos, comisión de servicios, huelga y suspensión provisional
Servicios especiales	Miembro del Gobierno, alto cargo, parlamentario, organismos internacionales > 6 meses. **Reserva de plaza**, computa antigüedad; cobra del nuevo cargo (y trienios)
Servicios bajo otro régimen	Otra entidad pública con otro vínculo. Sin reserva; computa antigüedad; reingreso preferente los 3 primeros años
Suspensión provisional	Cautelar, máx. **6 meses**, solo retribuciones básicas
Suspensión firme	Sanción; si **supera 6 meses** se **pierde el puesto**

Excedencia	Tiempo previo	Reserva de plaza	Computa	Cobra
Interés particular	**5 años**	No	No	No
Prestar servicios en el sector público	Ninguno	No (reingreso a vacante)	En el nuevo puesto	No
Cuidado de familiares (máx. 3 años)	Ninguno	**1.er año el mismo puesto** (15-18 meses si familia numerosa); luego en la localidad	**Sí**	No
Agrupación familiar	Ninguno	No	No	No
Violencia de género o terrorista	Ninguno	**6 meses** (prorrogable hasta 18)	Sí	**Íntegras los 2 primeros meses**
Forzosa	Ninguno	Primera vacante	Sí	Básicas (sueldo y trienios)

Pérdida de la condición (arts. 21-28)

Renuncia (por escrito; **no inhabilita** para volver a opositar), pérdida de nacionalidad, **jubilación**, **incapacidad permanente** (total, absoluta, gran invalidez), **separación del servicio** (inhabilita **6 años**) e inhabilitación absoluta por sentencia. Se puede **recuperar** si se recupera la nacionalidad o desaparece la incapacidad.

TRAMPAS DE EXAMEN

! La **baja médica (IT)** es **servicio activo**.

! Interés particular exige **5 años**; agrupación familiar, ninguno.

B3. Incompatibilidades

- **Ley 53/1984**: no se puede tener un segundo puesto en el sector público (excepción: **profesor asociado** de Ciencias de la Salud). La actividad privada exige **autorización previa de compatibilidad**. Incumplir las incompatibilidades es **falta muy grave**.
- **Ley 1/2025, de 17 de febrero** (modifica la Ley 5/2001): el personal puede pedir **reducir su complemento específico** (renunciar a la exclusividad) para compatibilizar con la sanidad privada. **No pueden** quienes ocupen **plazas de dirección** de un servicio o unidad (jefes de servicio, supervisores).

TRAMPAS DE EXAMEN

! Un supervisor de UCI que quiere trabajar en una UCI privada: **se deniega**.

B4. Derechos y deberes (arts. 17-19 EM)

- **Individuales (art. 17)**: estabilidad, retribución, **formación continuada**, **carrera profesional** (progresar sin cambiar de puesto), movilidad y promoción, salud laboral, descanso y conciliación.
- **Colectivos (art. 18)**: libre sindicación, actividad sindical, **huelga** (con **servicios mínimos**), negociación colectiva y reunión.
- **Deberes (art. 19)**: respetar la Constitución y el Estatuto, lealtad e imparcialidad, obedecer las instrucciones, colaborar en alarma, excepción o catástrofe, **secreto profesional** (permanente, también tras la muerte del paciente o la jubilación), cumplir horarios y **mantener la formación**.

TRAMPAS DE EXAMEN

! **La formación continuada es a la vez derecho (art. 17) y deber (art. 19).**

B5. Régimen disciplinario (arts. 70-75 EM)

Falta	Ejemplos
Muy grave	No respetar la Constitución; discriminar; **quebrantar el secreto profesional** (curiosear historias); abandono del servicio con grave perjuicio; incumplir incompatibilidades; no acudir **más de 5 días** seguidos o **más de 7 faltas en 2 meses**; pedir regalos o dinero; **acoso**
Grave	Desobediencia (salvo órdenes ilegales); abandono sin grave perjuicio; grave desconsideración; negligencia grave; encubrir faltas graves; **3 días** seguidos o **3 faltas en 2 meses**; simular enfermedad o falsear el fichaje
Leve	Retraso o descuido puntual; falta de puntualidad o **1 día** sin justificar; leve desconsideración

Sanción	Para	Detalle
Separación del servicio	Solo muy graves	Pierde la condición; sin nuevo nombramiento en **6 años**
Traslado forzoso con cambio de localidad	Solo muy graves	Sin concursos para volver hasta **4 años**
Suspensión de funciones	Muy graves: **2 a 6 años** / Graves: **hasta 2 años**	Sin funciones ni sueldo
Traslado forzoso sin cambio de localidad	Graves y muy graves	Sin volver hasta **2 años**
Apercibimiento	Solo leves	**Siempre por escrito**

- **Prescripción (regla 4-2-6)**: faltas y sanciones **muy graves 4 años**, **graves 2 años**, **leves 6 meses**. Las faltas cuentan desde su comisión (las **continuadas**, desde el **último acto**); las sanciones, desde el día siguiente a su firmeza.
- **Extinción de la responsabilidad (art. 71)**: cumplimiento, **fallecimiento**, prescripción, indulto o amnistía. La **jubilación o renuncia no la extingue**: el expediente continúa.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! **Una falta grave nunca puede sancionarse con separación del servicio.**
>
> ! El apercibimiento **verbal no existe**.
>
> ! Suspensión por falta grave: **máximo 2 años**.